🎓 أكاديمية الوسيط – من مندوب عقاري إلى صاحب وكالة – 7 وحدات، 42 درساً، واختبار لكل وحدة

M2 ⚖️

القانون العقاري والعقود

الرسم العقاري، مراحل البيع، الملكية المشتركة، الكراء، البيع في طور الإنجاز

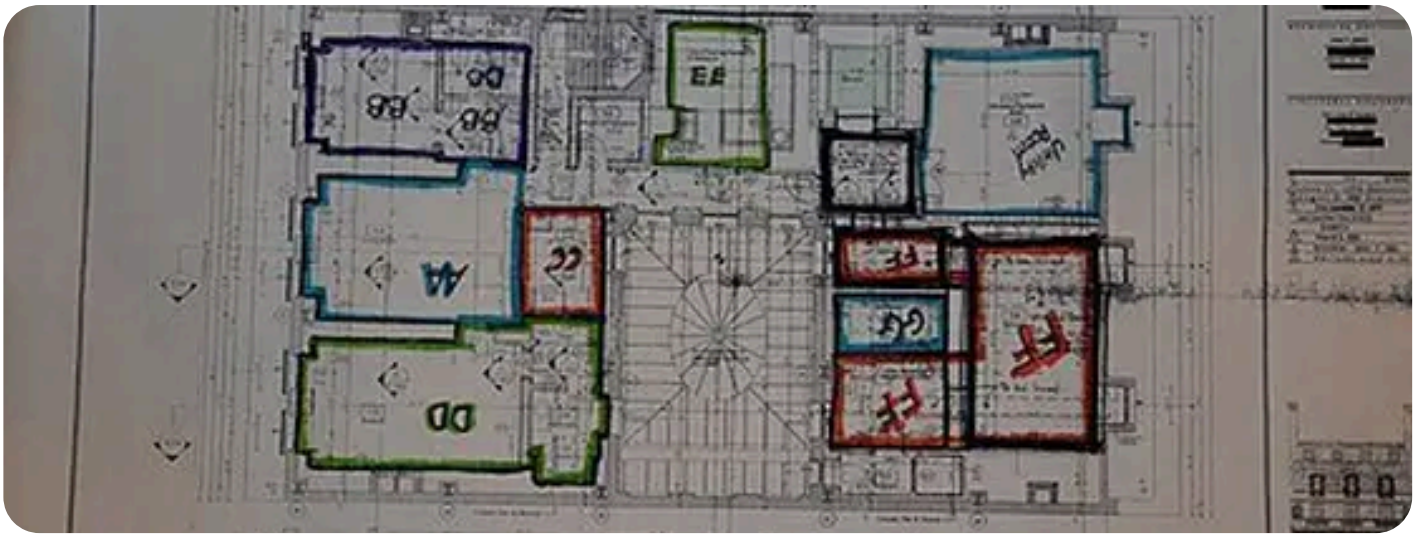
🎯 تعرف تقرأ الوضعية القانونية ديال أي عقار، وترافق البيع والكراء خطوة بخطوة بلا ما تطيح فالأخطاء اللي كتبطل الصفقات.

📚 6 دروس · ⏱️ 21 ساعة · 📝 اختبار 10 أسئلة (النجاح 70%)

1. الوضعيات القانونية للعقار
2. الرسم العقاري وشهادة الملكية
3. مراحل البيع من العرض إلى العقد
4. الملكية المشتركة (الساندیك)
5. الكراء: قانون 67-12 والكراء التجاري
6. البيع في طور الإنجاز والوكالات (Procurations)

منير رادوي – مدير مجموعة الوسيط، مكناس · معلومات تكوينية عامة (2026). القوانين والنسب تتغير: تأكد دائماً مع الموثق أو المحامي أو المحاسب أو الإدارة المعنية.

الوضعيات القانونية للعقار



📷 Federal Bureau of Investigation · Public domain

🎯 الفكرة ببساطة

قبل أي شيء، اسأل: ما هي الوضعية القانونية لهذا العقار؟ لأن طريقة البيع، والوثائق، ودرجة الأمان تختلف كلياً من وضعية لأخرى.

📊 درجات الأمان

1	2	3	4
🟢	🟡	🟠	🔴
محفظ	**في طور التحفيظ**	**غير محفظ**	**أنظمة خاصة**
رسم عقاري	مطلب مودع	وثائق عدلية	جموع، أحباس…

📌 النقاط المهمة

- ✔ العقار المحفظ: له رسم عقاري في المحافظة العقارية (ANCFCC) – أعلى درجة أمان.
- ✔ في طور التحفيظ: مطلب تحفيظ مودع، والوضعية لم تستقر بعد.
- ✔ غير المحفظ («ملك»): يعتمد على وثائق عدلية (ملكية، شراء) – يحتاج حذراً وتحققاً أكبر.
- ✔ أراضي الجموع (السلالية)، الأحباس، وأملاك الدولة: قواعد خاصة جداً – لا تتعامل معها دون مختص.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

زبون يريد شراء أرض في ضواحي مكناس «بثمن مغري». السؤال الأول للوكيل: هل هي محفظة؟ الجواب: «ملك بعقد عدلي». الوكيل نصحه بتحقق عدلي وقانوني قبل أي تسبيق.

⚠️ خطأ شائع

التعامل مع كل العقارات بنفس الطريقة. عقار غير محفظ أو أرض جماعية قد يجعل الزبون يخسر ماله.

✅ تحقق من فهمك

1. أي وضعية تعطي أعلى درجة أمان للمشتري؟

A) عقار محفظ برسم عقاري · B) عقار غير محفظ · C) أرض جماعية · D) عقد عرفي

2. زبون يريد شراء أرض «سلالية» بعقد عرفي. نصيحتك؟

A) اشترِ بسرعة · B) ادفع تسبيقاً · C) لا مشكل · D) توقف واستشر مختصاً، فالقواعد خاصة

الأجوبة: 1=D، 2 · A

الرسم العقاري وشهادة الملكية



📷 CEphoto, Uwe Aranas · CC BY-SA 3.0

🎯 الفكرة ببساطة

الرسم العقاري هو «بطاقة هوية» العقار. شهادة الملكية الحديثة هي «صورة» لهذه البطاقة اليوم: من يملك، ما المساحة، وهل هناك رهن أو حجز.

📊 اقرأ شهادة الملكية

- ☑ المالك أو الملاك + الحصص
- ☑ رقم الرسم والمساحة
- ☑ الرهون (Hypothèques)
- ☑ الحجوز (Saisies)
- ☑ التقييدات الاحتياطية
- ☑ تاريخ الشهادة: حديث؟

📌 النقاط المهمة

- ✔ الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن (ظهير التحفيظ العقاري).
- ✔ شهادة الملكية تُطلب من المحافظة العقارية (ANCFCC)، ويجب أن تكون حديثة (أيام).
- ✔ اقرأ فيها: اسم أو أسماء الملاك وحصصهم، المساحة، الحقوق العينية، الرهون، الحجوز، التقييدات الاحتياطية، والتعرضات.
- ✔ إذا كان هناك رهن لبنك: يُرفع عند البيع بعد أداء الدين (الموثق ينظم ذلك).
- ✔ الشقة في عمارة لها رسم عقاري فرعي خاص بها.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

شقة في البساتين: شهادة الملكية تظهر رهناً لفائدة بنك. الموثق نظّم الأداء: جزء من الثمن يذهب للبنك لرفع الرهن، والباقي للبائع.

⚠️ خطأ شائع

الاكتفاء بصورة قديمة لشهادة الملكية، أو عدم الانتباه لحصص الورثة.

✅ تحقق من فهمك

1. من يسلم شهادة الملكية؟

A) البلدية · B) الوكالة العقارية · C) البنك · D) المحافظة العقارية ANCFCC

2. وجدت رهناً في شهادة الملكية. هل البيع مستحيل؟

A) يجب إلغاء الصفقة · B) المشتري يرث الدين دائماً · C) لا، يُرفع الرهن بأداء الدين من ثمن البيع عند الموثق · D) نعم مستحيل

الأجوبة: 1=C · 2 · D

مراحل البيع من العرض إلى العقد



📷 rawpixel.com · CC0

🎯 الفكرة ببساطة

الصفقة الناجحة تمر بمراحل واضحة. كل مرحلة لها وثيقة ومسؤول. الوكيل هو «قائد الأوركسترا» الذي ينظم الكل.

📊 مراحل البيع



📌 النقاط المهمة

- ✔ 1) عرض شراء مكتوب من المشتري (وثيقة تفاوض بدون مال).
- ✔ 2) تجميع وفحص الوثائق: شهادة ملكية حديثة، بطاقات الملاك، رخصة السكن، شهادة الساندیك، إبراء الذمة الضريبية.
- ✔ 3) الوعد بالبيع: عقد رسمي عند الموثق أو العدل (القانون 41.25 ابتداءً من 16 يوليوز 2026)، والعربون لحساب الموثق.
- ✔ 4) التمويل: عرض البنك، الموافقة، والضمانات.
- ✔ 5) العقد النهائي عند الموثق + أداء الثمن.
- ✔ 6) التسجيل والتقييد في المحافظة العقارية، وتسليم المفاتيح.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

صفقة شقة في مرجان بـ 680 000 درهم: العرض المكتوب يوم 1، الوثائق في 10 أيام، الوعد بالبيع عند الموثق يوم 15، موافقة البنك يوم 45، العقد النهائي يوم 60.

⚠️ خطأ شائع

جمع العربون في المكتب أو توقيع «compromis» عرفي – لم يعد مقبولاً ويعرّض الصفقة للبطلان.

✅ تحقق من فهمك

1. متى يُدفع العربون وأين؟

A) للوكيل · B) بعد التقييد · C) عند الوعد بالبيع، لحساب الموثق · D) عند أول زيارة نقداً

2. ما هي آخر مرحلة في البيع المحفظ؟

A) الإعلان · B) التقييد في المحافظة العقارية · C) العرض المكتوب · D) الزيارة

الأجوبة: 1=B، 2=C

الملكية المشتركة (الساندیك)



📷 Malc McDonald · CC BY-SA 2.0

🎯 الفكرة ببساطة

عندما تبيع شقة في عمارة، أنت تبيع جزءاً خاصاً (الشقة) وحصة في أجزاء مشتركة (الدرج، المصعد، السطح…). القانون 18-00 ينظم هذه الحياة المشتركة.

📊 الشقة في عمارة

🔐 خاص

- داخل الشقة
- الأبواب والنوافذ الداخلية
- الزليج والصباغة الداخلية

🤝 مشترك

- الدرج والمصعد
- السطح والواجهة
- المدخل والقنوات العامة

📌 النقاط المهمة

- ✔ اتحاد الملاك (الساندیك) إجباري في العمارات المقسمة.
- ✔ الجمع العام ينعقد على الأقل مرة في السنة (الميزانية، الحسابات، القرارات).
- ✔ كل مالك يساهم في التكاليف حسب حصته، ساكناً كان أو لا.
- ✔ الأجزاء المشتركة لا يتصرف فيها مالك وحده (البناء فوق السطح، تغيير الواجهة…).
- ✔ قبل البيع: شهادة الساندیك تثبت أن الواجبات مؤداة، حتى لا يرث المشتري الديون.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

مشتري اكتشف بعد الشراء أن الشقة عليها 9 000 درهم واجبات ساندیك غير مؤداة. منذ ذلك اليوم، الوكيل يطلب شهادة الساندیك في كل ملف.

⚠️ خطأ شائع

وعد المشتري بأنه «يمكنه البناء فوق السطح» بدون قرار الجمع العام ورخصة.

✅ تحقق من فهمك

1. هل المالك الذي لا يسكن ملزم بواجبات السانديك؟

A) فقط الساكن · B) نعم، حسب حصته · C) لا · D) فقط إذا أراد

2. ما الوثيقة التي تثبت أن تكاليف السانديك مؤداة قبل البيع؟

A) شهادة السانديك · B) رخصة السكن · C) عقد الكراء · D) شهادة الملكية فقط

الأجوبة: 1=A، 2=B

الكراء: قانون 67-12 والكراء التجاري



📷 Brian C Murray · CC BY-SA 4.0

🎯 الفكرة ببساطة

الكراء مصدر دخل شهري ثابت للوكالة. ولكي تحمي المالك والكاري معاً، اعرف القواعد الأساسية لقانون 67-12 (السكن والمهني) و49-16 (التجاري).

📊 ملف كراء كامل

- ☑ عقد مكتوب موقع (نسختان)
- ☑ ضمانة ≥ شهرين + وصل
- ☑ بيان الحالة بالصور
- ☑ نسخة البطاقة وإثبات الدخل
- ☑ يوم الأداء وطريقة الأداء
- ☑ التكاليف: من يدفع ماذا؟

📌 النقاط المهمة

- ✔ العقد مكتوب: الأطراف، العقار، المدة، الثمن ويوم الأداء، التكاليف، الضمانة.
- ✔ الضمانة في كراء السكن لا تتجاوز شهرين، وتُرجع عند الخروج ناقص المبالغ المبررة.
- ✔ بيان الحالة عند الدخول والخروج، بالصور، وموقع من الطرفين.
- ✔ الوصل (quittance) حق للكاري عند الأداء.
- ✔ مراجعة الثمن: كل 3 سنوات وبحد أقصى 8% للسكن (القانون 07-03).
- ✔ الإفراغ لا يتم إلا بحكم قضائي – تغيير القفل ممنوع.
- ✔ المحلات التجارية: قانون 49-16 بقواعد مختلفة → محامٍ.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

شقة في حي السلام مكتراة بـ 2 800 درهم: الوكيل حرر العقد، أخذ ضمانة شهرين (5 600 درهم)، صور بيان الحالة، وسجل يوم الأداء في التطبيق مع تذكير تلقائي.

⚠️ خطأ شائع

أخذ ضمانة 6 أشهر «لأن الكاري غير مضمون»، أو إخراج الكاري بالقوة.

✅ تحقق من فهمك

1. ما هو الحد الأقصى للضمانة في كراء السكن؟

A) شهران · B) 6 أشهر · C) سنة · D) لا يوجد حد

2. الكاري لم يدفع 3 أشهر. ما العمل القانوني؟

A) تغيير القفل · B) إخراج أثاثه · C) قطع الماء والكهرباء · D) مسطرة قضائية (إنذار ثم المحكمة)

الأجوبة: 1=D · 2 · A

البيع في طور الإنجاز والوكالات (Procurations)



📷 August Geyler · CC BY-SA 4.0

🎯 الفكرة ببساطة

سوق «البيع على التصاميم» يكبر في مكناس. والوكالات (procurations) تستعمل كثيراً مع المغاربة المقيمين بالخارج. موضوعان فيهما فرص... ومخاطر.

📊 VEFA: قبل التوقيع

✅ تأكد من

- رخصة البناء ورقمها
- العقد الابتدائي الرسمي
- جدول الدفعات حسب الأشغال
- المواصفات والآجال مكتوبة

🚩 احذر من

- منعش بلا رخصة
- دفعات نقدية بلا وصل
- وعود شفهية
- تأخير بلا غرامات

📌 النقاط المهمة

- ✔ البيع في طور الإنجاز (VEFA): القانون 44-00 (المعدل بـ 107-12) – عقد ابتدائي رسمي، ودفعات مرتبطة بتقدم الأشغال، وضمانات للمشتري.
- ✔ تحقق من: رخصة البناء، اسم المنعش، الآجال، الغرامات، المواصفات المكتوبة.
- ✔ الوكالة على عقار (procuration): رسمية، وحسب القانون 31.18 يجب تسجيلها في السجل الوطني الإلكتروني للوكالات (إجباري من يونيو 2026).
- ✔ وكالة قديمة أو عامة جداً أو غير مسجلة = علامة خطر، تحقق عند الموثق.

🏙️ مثال من الواقع (مكناس)

مغربي مقيم في فرنسا يبيع شقة في مكناس بواسطة أخيه. الوكيل طلب نسخة الوكالة الرسمية وتأكد من تسجيلها، والموثق تحقق من صلاحيتها قبل الوعد بالبيع.

⚠️ خطأ شائع

بيع شقة على التصاميم بدون التحقق من رخصة البناء ووضعية الأرض.

✅ تحقق من فهمك

1. في البيع في طور الإنجاز، الدفعات تكون…

A) كلها مسبقاً نقداً · B) بعد 10 سنوات · C) بدون جدول · D) حسب تقدم الأشغال

2. ماذا يفرض القانون 31.18 على الوكالات العقارية (procurations)؟

A) تجديدها كل شهر · B) توقيعها في المقهى · C) التسجيل في السجل الوطني الإلكتروني للوكالات · D) لا شيء

الأجوبة: 1=C، 2=D

📝 أسئلة المراجعة (14)

1. أي عقار هو الأكثر أماناً؟

✔️ المحفظ برسم عقاري – الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن.

2. شهادة الملكية يجب أن تكون…

✔️ حديثة (أيام) – الوضعية القانونية تتغير.

3. عقار لعدة ورثة، من يوقع على البيع؟

✔️ كل الملاك أو من يمثلهم بوكالة رسمية – كل مالك يبيع حصته.

4. ما هي الوثيقة التي تحررها الوكالة في مرحلة التفاوض؟

✔️ عرض شراء مكتوب – العقود الرسمية عند الموثق أو العدل.

5. العربون في 2026 يجب أن يكون…

✔️ لحساب الموثق مع وعد بالبيع رسمي – القانون 41.25 والحماية البنكية.

6. أي قانون ينظم الملكية المشتركة؟

✔️ 18-00 – القانون 18-00.

7. الجمع العام للملاك ينعقد…

✔️ على الأقل مرة في السنة – حسب القانون 18-00.

8. الضمانة في كراء السكن…

✔️ لا تتجاوز شهرين – القانون 67-12.

9. مراجعة ثمن كراء السكن تكون…

✔️ كل 3 سنوات وبحد أقصى 8% – القانون 07-03.

10. الكراء التجاري يخضع لـ…

✔️ القانون 49-16 – قواعد مختلفة عن السكن.

11. إفراغ الكاري الذي لا يدفع يتم…

✔️ بحكم قضائي – العدالة الخاصة ممنوعة.

12. في VEFA، ما الوثيقة التي تتحقق منها أولاً؟

✔️ رخصة البناء – بدون رخصة لا مشروع قانوني.

13. الوكالة (procuration) على عقار في 2026…

✔️ رسمية ومسجلة في السجل الوطني الإلكتروني – القانون 31.18.

14. رهن بنكي في شهادة الملكية يعني…

✔️ دين مضمون بالعقار يُرفع عند الأداء – الموثق ينظم رفع الرهن.

معلومات تكوينية عامة (2026). القوانين والنسب تتغير: تأكد دائماً مع الموثق أو المحامي أو المحاسب أو الإدارة المعنية.